

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/1030

הצעת חוק יישובים ושכונות בהליכי הסדרה, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"הליכי הסדרה" – השלמת תכנית תכנון מפורטת, לרבות מתן היתרי בנייה על סמך תכניות שיאושרו ;

"צוות המשימה הייעודי" – צוות המופקד על הסדרתם התכנונית של השכונות והיישובים, שהוקם בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – הקבינט) מספר ב/206 מיום כ"ה באייר התשע"ז (21 במאי 2017) ;

"שכונות ויישובים" – שכונות ויישובים המנויים בתוספת הנמצאים בהליכי הסדרה.

הסדרת השכונות והיישובים

2.

הרשויות האמונות על התכנון ביהודה והשומרון ישלימו בתוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה את הליכי ההסדרה של השכונות והיישובים שבתוספת, בהתאם להנחיות צוות המשימה הייעודי ובניהולו.

הוראות מעבר

3.

בתקופה שהחל מיום פרסומו של חוק זה ועד להשלמת הליכי ההסדרה לפי סעיף 2, יחולו הוראות אלה :

(1) הרשות המקומית, תספק לשכונות וליישובים שעתידיים, לאחר הליך ההסדרה, להיות בשטח השיפוט שלה, סל שירותים מוניציפליים ;

(2) הרשות המקומית תספק שירותי מים לשכונות וליישובים כאמור באופן סדיר וסביר ;

(3) משרדי הממשלה יראו בשכונות וביישובים שטרם עברו הליכי הסדרה, כמוכרים לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תקצובם, סיוע בתשתיות ובהקמת מבני חינוך ומבנים ציבוריים הנדרשים לצורך החיים התקינים של תושביהם ;

(4) על אף האמור בכל דין, חברת החשמל תחבר את השכונות והיישובים לרשת החשמל, בשים לב להיבטי בטיחות, ותקים לשם כך את התשתיות הנדרשות;

(5) יותלו כל הליכי האכיפה והצווים המינהליים הקיימים לגבי היישובים שבתוספת; הוראה זו לא תחול לעניין מבנה שהריסתו הכרחית לשם מניעת סכנה לחיי אדם;

(6) פעולות אכיפה של יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי יבוצעו רק בהנחיה ישירה של ראש הממשלה או של שר הביטחון, ובאישור הקבינט.

הרשאה לערוב 4. שר האוצר מורשה לערוב, בשם מדינת ישראל, בתנאים שלפי חוק ערבות למשכנתאות, התשי"ב-1952¹, למלווים הניתנים למימון רכישת דירת מגורים בשכונות והיישובים בתקופת הליכי ההסדרה.

תוספת

שכונות ויישובים המיועדים להסדרה²

דברי הסבר

ממשלת ישראל החליטה להסדיר את מעמדם של מבנים ושכונות שהוקמו ביהודה, השומרון ובקעת הירדן במהלך עשרים השנים האחרונות. ביום כ"ה באייר התשע"ז (21 במאי 2017) התקבלה החלטה ב/206 על ידי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – הקבינט) שעניינה הקמת צוות משימה ייעודי להסדרת מעמדם של מבנים ושכונות ביהודה והשומרון. ואולם, ביצועה של ההחלטה מתמהמה, אף על פי שחלפו למעלה משלוש שנים מאז התקבלה ההחלטה.

על מנת למנוע פגיעה מיותרת בתושבי השכונות והיישובים המיועדים להסדרה, המפורטים בתוספת של החוק המוצע, במהלך תקופת הביניים של ההסדרה, יש לעגן בחקיקה את מעמדם המיוחד, ובכך לאפשר לתושבים חיים תקינים ושירותים מוניציפליים מלאים כפי שמגיע לכל אזרח, וכן למנוע הריסות ופינויים מיותרים. כל זאת בשל רצון המדינה להביא להסדרת שכונות ויישובים אלה ולא להריסתם.

לפיכך, מוצע בהצעת החוק כי בהתאם להנחיות צוות המשימה הייעודי שהוקם בהחלטת הקבינט, ישלימו הרשויות האמונות על התכנון ביהודה והשומרון את הליכי ההסדרה של השכונות והיישובים שהם בבעלות המדינה, ושהם דרושה הסדרה. בתקופת ההסדרה, יזכו התושבים הגרים במקומות אלה לכל השירותים המוניציפליים להם זכאי כל אזרח, לרבות חיבור לתשתיות מים וחשמל. כן מוצע כי משרדי הממשלה יראו בשכונות וביישובים אלה כמוכרים לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תקציבים, סיוע בתשתיות ובהקמת מבני חינוך ומבני ציבור הנדרשים לצורך החיים התקינים של תושביהם.

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 114.

² * השכונות והיישובים המנויים בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

בתקופה שבין פרסום החוק המוצע ועד לסיום הליכי ההסדרה, יותלו כל הליכי האכיפה והצווים המינהליים, וכל פעולה המתבצעת על ידי יחידת האכיפה במנהל האזרחי, תבוצע בהתאם להנחייתו הישירה של ראש הממשלה או של שר הביטחון ולאחר אישור הקבינט.

לבסוף מוצע כי בתקופת ההסדרה, על מנת שתושבי המקום יוכלו לבנות את ביתם או לרכוש בית בנוי, שר האוצר יהיה רשאי לערוב, בתנאים שלפי חוק ערבות למשכנתאות, התשי"ב-1952, למלווים הניתנים למימון רכישת דירת מגורים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/400), על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/401), על ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/402) ועל ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/24/1948).

הצעת החוק זהה לפ/24/1948 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)